

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 929/2548

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางอาภรณ์ ธิจิตตัง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 22, มาตรา 91

วันเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจเฝ้าดักจับจำเลยทั้งสองได้ขณะที่จำเลยทั้งสอง ขับรถถึงด่านเก็บเงินอินทรีบุรี และนำไปตรวจค้นพบเฮโรइन 14 ถุง ต่อมาได้นำ จำเลยที่ 1 ไปตรวจค้นที่บ้านพักและพบเฮโรइनอีกส่วนหนึ่ง แต่มีการสอบสวนโดย แยกสำนวนจากกันเนื่องจากเป็นความผิดคนละกรรมและที่เกิดเหตุอยู่คนละท้องที่ กรณีความผิดของจำเลยที่ 1 ทั้งสองสำนวนจึงเกี่ยวพันที่อาจถูกฟ้องคดีเดียวกันและ อาจพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันได้ เมื่อคดีหนึ่งศาลพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต การ ที่ศาลพิพากษาให้นับโทษจำคุก 25 ปี ในคดีนี้ต่อจากศาลดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย กฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยา เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83 ระบุเฮโรइनและถุงผ้าของกลาง ให้นับโทษของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อ จากโจทก์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ ในคดีหมายเลขแดงที่ 4430/2530 ของ ศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา เสพ

สองพิพาทฯให้นับโทษจำคุกคดีนี้ต่อจากคดีดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจที่จะแก้ไขให้ถูกต้องได้ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น"

พิพาทฯแก้เป็นว่า ไม่นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกตลอดชีวิตคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4430/2530 ของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพาทฯของศาลอุทธรณ์

(เกรียงชัย จິงจตุรพิธ-วิชัย วิวิทเสวี-ธานิน เกศวพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>